

1529586-71.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Eliana Cassales Tosi Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/02/2022

... sendo certa a ocorrência do tráfico, bem como a autoria. Assim, inadmissível seria desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006. Sendo, pois, indubitável a autoria e a destinação da droga, a condenação por tráfico se impõe.

Do crime de lesão corporal leve - Artigos 129 do Código Penal.

Não há dúvidas de que o acusado foi a pessoa que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1529586-71.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1529586-71.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2332685/2021 - 78º D.P. JARDINS, 21816632 - 78º D.P.

JARDINS, 2332685 - 78º D.P. JARDINS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLEBER LUCIANO DA SILVA

Juíza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

CLEBER LUCIANO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, artigos 129 e 329, §2º, ambos do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 07 de dezembro de 2021, no período da manhã, na Rua Asdrúbal do Nascimento, 453 - Bela Vista, nesta cidade e comarca da capital, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 34 pedras de crack, substância causadora de dependência física e psíquica, envoltos em saco plástico com zíper, além da quantia de R\$ 809,00 (oitocentos e nove reais), conforme boletim de

ocorrência a fls. 11/13 e auto de apreensão de fls. 25/26.

Consta ainda da denúncia que na mesma data e local dos fatos CLEBER LUCIANO DA SILVA ofendeu a integridade física de Clóvis Pereira de Andrade, conforme boletim de ocorrência à fls. 11/13.

Consta também da inicial que na mesma data e local dos fatos supracitados, CLEBER LUCIANO DA SILVA opôs-se à execução de ato legal, mediante violência contra os agentes policiais que realizaram seu encaminhando à delegacia, conforme boletim de ocorrência a fls. 11/13.

É da inicial que, segundo o apurado, na data e local dos fatos, policiais militares em patrulhamento de rotina, em local já conhecido como ponto de drogas, observaram uma movimentação estranha de pessoas próximo a uma barraca instalada na rua. O denunciado saiu da barraca e ao perceber a presença dos policiais, dispensou uma embalagem plástica de chocolate da marca M&M. Assim, decidiram pela abordagem do denunciado. A embalagem foi recolhida e foi constatado que havia 06 (seis) pequenas pedras de crack no interior. Diante disso, os policiais realizaram uma busca no interior da barraca, localizando mais 28 (vinte e oito) pequenas pedras de crack, além da quantia de R\$ 809,00 (oitocentos e nove reais) em dinheiro.

Extraí-se da exordial que ao ser indagado a respeito dos entorpecentes, o denunciado afirmou que os entorpecentes existentes no tubo de M&M eram para consumo próprio, no entanto, alegou desconhecer os entorpecentes localizados no interior da barraca.

Narra a denúncia que ao perceber que seria levado à delegacia, o denunciado ficou extremamente exaltado e reagiu à prisão, mediante violência, desferindo uma cabeçada no nariz do Sd PM Andrade. Foi utilizado emprego de força moderada para deter o denunciado, sendo necessária luta corporal para imobilizá-lo e algemá-lo. Após, foi conduzido à delegacia.

Interrogado pela Autoridade Policial, o acusado permaneceu em silêncio (fl. 10).

Por fim, é da denúncia que as circunstâncias em que o denunciado foi preso, aliadas à quantidade e à forma de acondicionamento dos entorpecentes, revelam que as drogas se destinavam à venda e consumo de terceiros.

Por decisão exarada aos 08 de dezembro de 2021, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313 do Código de Processo Penal (fls. 68/71).

O réu foi citado (fl. 153).

A Defensoria Pública apresentou Resposta à Acusação e requereu, em suma, a rejeição da denúncia e/ou a absolvição sumária do acusado (fl. 157).

A denúncia foi recebida por decisão datada de 29 de janeiro de 2022 (fl. 158).

Durante a instrução processual em juízo, foram ouvidas as testemunhas policiais militares e o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, em alegações finais o Ministério Público requereu, em suma, seja a ação penal julgada procedente, com a condenação do Réu, nos termos da denúncia.

A Defensoria Pública, por sua vez, requereu, em síntese, a absolvição do réu, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu: a) a desclassificação da imputação inicial para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas, pois o réu negou a prática do delito, afirmando ser mero usuário de drogas, em versão que não foi refutada pelas demais testemunhas de acusação; b) a fixação de eventual pena no mínimo legal e a outorga de regime prisional diverso do fechado, pois as circunstâncias judiciais são inteiramente favoráveis ao acusado, que se encontra detido cautelarmente há mais de 02 (dois) meses; c) a concessão ao acusado do direito de apelar em liberdade, pois ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

As condutas imputadas ao réu subsumem-se ao tipo incriminador do art. 33, caput da Lei nº 11.343/2006 e dos artigos 129 e 329, §2º, ambos do Código Penal.

As provas colhidas no curso da instrução criminal demonstram claramente a materialidade dos delitos narrados na denúncia, bem como que o réu é seu autor.

A peça acusatória está amparada em prova de materialidade: Auto de Prisão em Flagrante (fls. 05/06), Boletim de Ocorrência (fls. 11/13), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 25/26), Laudo de Constatação (fls. 28/31), cuja conclusão foi resultado positivo para a substância cocaína (resultado do Item Único), Laudo de Lesão Corporal (fls. 169/170), Laudo Químico-Toxicológico definitivo (fls. 178/180), bem como pela prova oral colhida.

Extraí-se do laudo de exame químico-toxicológico (fls. 178/180) que foi detectada a presença da substância cocaína, total de 8,4 gramas.

A autoria, por seu turno, também é impassível de dúvidas diante da prova oral colhida em juízo.

Ao ser ouvida em juízo a testemunha Clóvis Pereira de Andrade, policial militar, narrou, em suma, que estavam em patrulhamento e na região em que ele estava acontece aglomeração por usuários de drogas. Viram a viatura e começaram a dispersar. Foram verificar uma barraca de camping que fica no local e o réu estava lá. O réu estava com um pote na mão e disfarçadamente ele descartou o pote. Pegaram o pote e tinham seis pedras aparentemente de crack. Voltaram até a barraca e lá encontraram mais pedras de crack e uma quantia em torno de oitocentos reais em dinheiro. Somente Cleber estava na barraca. O réu falou que não era dele. Porém, só tinha ele no interior da barraca. O dinheiro estava trocado. Cerca de três, quatro dias antes, ele foi preso por tráfico e dessa vez falou que não iria, reagiu a prisão. O réu inclinou a cabeça para trás e acertou o nariz do depoente. O depoente machucou a mão também. Foram outros policiais que fizeram a prisão anterior. Na data anterior da prisão ele estava do mesmo jeito. Tinha cerca de oito pessoas nessa ocorrência e só tem uma barraca.

Também foi ouvida em juízo a testemunha Jean Carlos Ribeiro Monteiro, policial militar, que narrou, em síntese, que estavam em patrulhamento de rotina, região com usuários de entorpecentes. Esse local é próximo da avenida vinte e três de maio. Frequentemente costuma ver eles usando entorpecentes. Viram um grupo próximo a uma barraca. Algumas pessoas se dispersaram. Abordaram cinco a oito indivíduos. Solicitaram apoio e foram até a barraca e localizaram Cleber. No momento que Cleber saiu da barraca ele retirou um frasco plástico do bolso e dispensou. O depoente foi até o frasco e no interior tinham seis substâncias que aparentavam ser pedra de crack. Realizaram buscas nas imediações e no interior da barraca. Localizaram 28 substâncias idênticas a que ele havia dispensado e oitocentos reais em dinheiro trocado. O réu ofereceu resistência. Houve luta corporal. O réu jogou a cabeça para trás atingindo o policial Andrade. Eles acabaram rolando no chão.

Ao ser interrogado em juízo, o réu negou as práticas delitivas. Narrou, em síntese, que está com 44 anos de idade. No momento estava em situação de rua. Estudou até a oitava série. No momento estava trabalhando de ajudante, pegando pequenas obras. Estava há menos de um mês em liberdade. Tinha saído da colônia de Pacaembu. Foi preso no dia 05 ou 06 de dezembro no mesmo local, não acharam nada, porém foi levado como traficante. A juíza de custódia soltou o interrogando e o amigo como usuários de drogas. Na segunda vez estava na praça da Sé, tinha bebido, usado droga, a viatura passou, estava dentro da barraca, uma das pessoas falou "polícia" e o interrogando não estava em condições de levantar-se. O policial Andrade falou "você de novo". O interrogando levantou e falou que tinha seis pinos de drogas no bolso. Falou que era para uso próprio. O policial pegou as drogas jogou no chão e pisou em cima. O policial começou a rodar a barraca e chegou outro policial. Esse policial disse que o interrogando era traficante. Foi parar no 77 DP. A pena que cumpria era por crime de tráfico. Nessa condenação foi preso na Baixada do Glicério. Também não estava traficando. Estava só com um pino de droga. Não desferiu cabeçada no policial Andrade.

Ocorre que, diante de todo conjunto probatório, a negativa de autoria apresentada pelo réu restou isolada, não podendo ser acolhida para inocentá-lo.

Registre-se, por oportuno, que os depoimentos dos policiais merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo certo que a ilustre Defesa não apresentou nenhuma razão concreta para afastar a credibilidade de tais depoimentos.

Nesse sentido, o TJSP:

"Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador" (RT 616/286-7).

Além disso, a finalidade de narcotraficância foi evidenciada por alguns indícios irrefutáveis: a) pela natureza das drogas apreendidas (crack); b) pela considerável quantidade de drogas apreendidas, incompatível com a condição de mero usuário (34 pedras); c) pela forma de acondicionamento das drogas apreendidas, prontas para comercialização; d) pela apreensão da importância de R\$ 809,00 (fl. 25); e) pelas circunstâncias da prisão. Todos esses fatores são indicativos do destino para consumo de terceiros.

Dessa forma, considerando que nada há nos autos para infirmar as palavras dos policiais quanto a apreensão da quantidade de entorpecentes encontrados com o réu, não é lícito presumir que queiram prejudicar o acusado, pois agem na defesa da coletividade, sendo, pois, seus depoimentos dignos de credibilidade.

Pelo que se vê, todos os elementos de prova complementam-se, formam um conjunto coeso e robusto no sentido de que o réu trazia consigo as drogas que foram apreendidas para o fim de comercializá-las, registrando-se a quantidade de entorpecentes, sendo certa a ocorrência do tráfico, bem como a autoria. Assim, inadmissível seria desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006.

Sendo, pois, indubitável a autoria e a destinação da droga, a condenação por tráfico se impõe.

Do crime de lesão corporal leve – Artigos 129 do Código Penal.

Não há dúvidas de que o acusado foi a pessoa que praticou a agressão na vítima, policial militar, Clóvis Pereira de Andrade, ao resistir à execução de ato legal, causando lesão de natureza leve, conforme laudo de lesão corporal acostado nos autos.

Extraí-se do Laudo Pericial de Lesão Corporal (fls. 169/170) que o policial militar apresentava "escoriação linear dorso nasal à esquerda com 1,5cm; outra com 1,0cm no dorso do polegar direito". Assim, o Laudo é conclusivo no sentido de que o "periciando apresenta lesões corporais de natureza leve".

No mais, com relação à representação, na lição de Rogério Sanches Cunha: "a ampla maioria da doutrina considera dispensável qualquer rigor formal. Significa dizer, por exemplo, que a representação não precisa ser exercida por escrito e, muito menos, subscrita por advogado. (...) Basta, assim, a prática, pelo ofendido ou demais legitimados, de qualquer ato que, de alguma forma, demonstre a intenção de que o autor do delito seja processado. Ora, o fato de a vítima dirigir-se à delegacia de polícia e solicitar a elaboração de um boletim de ocorrência já denota, inequivocamente, seu desejo de que seja deflagrada, mais adiante, a ação penal contra seu ofensor. Do contrário, qual seria a razão para se dirigir à autoridade policial? E, se em uma colisão de veículos, na qual resultam lesões corporais de natureza culposa, a vítima deixa de noticiar o fato à polícia, é porque, de alguma forma, se ajustou com o outro motorista, concluindo-se, então, que não quer vê-lo processado. Ou seja: a própria iniciativa de procurar a autoridade policial e noticiar o fato deve ser encarada como intenção de que o agente seja processado" (CUNHA, Rogério Sanches. "A dispensa de formalidade na representação do ofendido". Disponível em:

<https://meusitejuridico.editorajuspodivm.com.br/2017/09/07/dispensa-de-formalidade-na-representacao-ofendido/> Acesso em: 10/02/2022).

Do crime de resistência – Artigo 329, §2º, do Código Penal.

Também restou demonstrada a prática do delito de resistência, pois, consoante se infere da prova oral colhida, o réu se opôs, violentamente, à ordem legal emanada pelos policiais militares, consistente na sua condução à Delegacia Policial.

Todas as provas colhidas não dão margem para outra conclusão senão a demonstração da materialidade dos delitos narrados na denúncia, bem como a sua autoria.

Passo à aplicação da pena com observância ao critério trifásico, nos termos do

artigo 68 do Código Penal.

Em primeira fase, verifico que o réu, além de multirreincidente, circunstância que será apreciada apenas em segunda fase de aplicação de pena, ostenta outros antecedentes desabonadores. Com efeito, conforme se extrai da folha de antecedentes às fls. 37/54 e certidão às fls. 55/60, o Réu apresenta: a) condenação anterior por crime de furto tentado, em processo no 0002295-40.2012.8.26.0050, da 17ª Vara Criminal da Capital, com trânsito em julgado para a Defesa aos 05/06/2012; b) condenação anterior por crime de furto tentado, em processo no 0009673-13.2013.8.26.0050, da 16ª Vara Criminal da Capital, com trânsito em julgado para a Defesa aos 15/07/2013; c) condenação anterior por crime de tráfico de drogas, em processo no 0028888-67.2016.8.26.0050 (0025067-82.2016.8.26.0041), da 4ª Vara Criminal da Capital, com trânsito em julgado para a Defesa aos 26/06/2018; d) condenação anterior pelo crime de roubo, em processo no 0068625-43.2017.8.26.0050 (0001545-03.2018.8.26.0996), da 28ª Vara Criminal da Capital, com trânsito em julgado para a Defesa aos 22/04/2019; e) condenação anterior pelo crime de furto tentado, em processo no 0085666-33.2011.8.26.0050, da 17ª Vara Criminal da Capital, com trânsito em julgado para a Defesa aos 10/12/2013; f) condenação anterior pelo crime de furto, em processo no 0088487-39.2013.8.26.0050, da 25ª Vara Criminal da Capital, e, por fim, g) condenação anterior pelo crime de furto tentando, em processo no 0100716-36.2010.8.26.0050 (050.10.100716-7), da 31ª Vara Criminal da Capital. Desta forma, fixo a pena base em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, partindo de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa para o crime de tráfico de drogas, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção para o crime de lesão corporal e 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção para o crime de resistência.

Na segunda fase, aumento a pena em 1/6 (um sexto) em razão da multirreincidentia (conforme se extrai da folha de Antecedentes às fls. 37/54 e certidão às fls. 55/60), culminando com a pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa para o crime de tráfico de drogas, 4 (quatro) meses e 2 (dois) dias de detenção para o crime de lesão corporal e 2 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção para o crime de resistência.

Em terceira fase, insta salientar que é incabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006 para o crime de tráfico de drogas, posto que o acusado é multirreincidente, conforme mencionado.

O § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 assim dispõe:

“Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.

Tendo em vista que o Réu, mediante mais de uma ação, praticou três crimes, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade, nos termos do artigo 69 do Código Penal (concurso material).

Do regime inicial de cumprimento da pena

Quanto ao regime de cumprimento da pena privativa de liberdade, verifico que com relação ao crime de tráfico de drogas, não há como fixar no presente caso, regime diverso do inicial fechado para reprovação e prevenção do crime cometido de consequências sociais muito severas, anotando-se que o réu é reincidente específico (já ostentando condenação anterior por crime de tráfico de drogas) e estava em cumprimento de pena, em regime aberto, extraíndo-se de folha 132 que a audiência admonitória foi realizada aos 09/11/2021.

Com relação aos crimes de lesão corporal e resistência, ambos apenados com detenção, o regime inicial será o semiaberto, em atenção ao disposto no artigo 33, caput, do Código Penal que dispõe que a pena de detenção deve ser cumprida em regime semiaberto ou aberto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e considerando tudo o mais que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, a fim de CONDENAR o réu CLEBER LUCIANO DA SILVA, qualificado

nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, artigos 129 e 329 §2º, ambos do Código Penal, impondo a pena privativa de liberdade de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa em razão do cometimento do crime de tráfico de drogas, 4 (quatro) meses e 2 (dois) dias de detenção, em regime semiaberto, em razão do cometimento do crime de lesão corporal e 2 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção, em regime semiaberto, em razão do cometimento do crime de resistência.

A pena de multa será calculada pelo seu valor unitário mínimo, atendendo o disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que o réu tenha condição financeira favorecida.

Considerando que o réu respondeu a todo o processo preso, não se justificando sua soltura agora que condenado, mantenho a prisão provisória. Com efeito, o crime de tráfico é equiparado a hediondo, não se olvidando o risco que delitos desta espécie causam à ordem pública, na medida em que, na maioria dos casos, fomentam a violência e criminalidade. Registre-se, ainda, que o sentenciado é reincidente específico e estava em cumprimento de pena. Assim, a manutenção da custódia cautelar é de rigor. Recomende-se o réu no estabelecimento prisional em que se encontra.

Nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea a, da Lei Estadual nº. 11.608/03 condeno o réu a pagar o equivalente a 100 (cem) UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária.

Determino a destruição das drogas apreendidas (art. 50, § 3º, da Lei nº 11.343/2006).

Após o trânsito em julgado para as partes, feitas as devidas anotações e comunicações, lance-se o nome do sentenciado no "rol dos culpados" e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Nos termos do artigo 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal e do artigo 63, § 1º da Lei Federal nº 11.343/2006, decreto o perdimento do valor apreendido (R\$ 809,00) à fls. 24 em prol do Fundo Nacional Antidrogas – Funad, em nome da Secretaria Nacional Antidrogas. Oficie-se para encaminhamento do valor após o trânsito em julgado.

Nos termos do artigo 480 e seguintes das NSCGJ, alterada pelo Provimento CG nº 04/2020, certificado o trânsito em julgado da sentença, intime-se o réu, preferencialmente por carta com AR, para pagamento da pena de multa no prazo de 10 dias.

Efetuada o pagamento, comunique-se ao Juízo das Execuções Criminais.

Infrutífera a intimação ou não realizado o pagamento, expeça-se certidão de sentença e abra-se vista ao Ministério Público para o ajuizamento da ação de execução da multa penal e comunicação nestes autos do regular peticionamento. Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo-se as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.R.I.C.

São Paulo, 10 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA